

1500621-24.2020.8.26.0453

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: RAFAEL MORITA KAYO

Comarca: Pirajuí

Foro: Foro de Pirajuí

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... eles podemos citar os delitos contra os costumes e o roubo, pela própria essência perpetrados às ocultas. Em tais casos admite-se a palavra da vítima como alicerce condenatório, desde que segura, crível e verossímil. (...) 'Considerando-se que o assalto dificilmente conta com testemunhas, a palavra da vítima assume importância, principalmente quando se mostra segura e coerente' ...

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA/SP - Foro de Pirajuí - 2ª Vara

Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 43, Centro, Pirajuí - SP - cep 16600-000

Processo 1500621-24.2020.8.26.0453 - lauda de

TERMO DE AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO

Processo nº:

1500621-24.2020.8.26.0453

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2232135/2020 -

Delegacia de Polícia de Pirajuí, 261/2019 - DEL.POL.PIRAJUI, 264/2019 -

DEL.POL.PIRAJUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

José Aparecido Vieira

Representante (Terceiro):

CONTROLV COMERCIO DE MÓVEIS E ARTEFATOS e outros

Data da Audiência:

16/08/2022

Aos 16 de agosto de 2022, às 16 horas, por intermédio do aplicativo Microsoft TEAMS, onde se acha o MM.Juiz de Direito da 2ª Vara Judicial da Comarca de Pirajuí, Dr. RAFAEL MORITA KAYO, comigo Escrevente a seu cargo, a quem o MM.Juiz determinou a abertura dos trabalhos designados, instrução, debates e julgamento, que a JUSTIÇA PÚBLICA move contra José Aparecido Vieira.

PRESENTES: Exma. Promotora de Justiça, Dra. Gabriela Silva Gonçalves Salvador (virtualmente); D. Defensor Erick Medeiros Bannwart OAB 361614/SP (virtualmente); o representante da empresa-vítima Antônio Carlos Cassiano Júnior (presencialmente); as testemunhas arroladas: PM Thiago Monteiro Budoia (virtualmente) e PM David Giraldi (presencialmente).

Ausente o réu.

Abertos os trabalhos, consigna-se que a presente audiência está sendo realizada de forma híbrida, ou seja, presencialmente e, também, virtual por intermédio do aplicativo Microsoft TEAMS na forma do Comunicado CG 284/2020. A audiência será

gravada na íntegra em arquivo audiovisual consoante determina o suso mencionado comunicado.

Ato contínuo, o(a) MM. Juiz(a) tomou os depoimentos pelo sistema de gravação audiovisual, nos termos do Comunicado CG 284/2020 e PROVIMENTO CG Nº 08/2011 do TJSP e do item 77.1 a 77.5, capítulo II das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça do TJSP; do artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004; dos artigos 417, 169, e 154, § 2º, artigo 170 e artigo 279, todos do Código de Processo Civil; da Resolução nº 105/2010 do Conselho Nacional de Justiça - C.N.J., artigo 2º (os depoimentos documentados por meio audiovisual não precisam de transcrição) e § 2º (o magistrado, quando for de sua preferência pessoal, poderá determinar que os servidores que estão afetos a seu gabinete ou secretaria procedam à degravação, observando, nesse caso, as recomendações médicas quanto à prestação desse serviço) e da decisão proferida na consulta nº0005080-86.2011.2.00.0000, do mesmo órgão, que declarou ser desnecessária a transcrição de atos armazenados em meio eletrônico no âmbito de processos submetidos ao rito cível, nos termos do artigo 417 do CPC; do artigo 405, § 1º e 2º do Código de Processo Penal e demais corolários legais à espécie. Ainda na esteira da decisão proferida na apelação 990.08.075116-6, em 27/03/2009, tendo como relator o Desembargador Zorzi Rocha do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, que transcrevo: "Desnecessária a providência requerida pelo Procurador de Justiça a fls. 185 (solicita a transcrição/degravação do arquivo audiovisual). É que bastaria, como fez este Relator, ter em mãos o disquete encartado a fls. 101 e colocá-lo em equipamento próprio (disponível em qualquer computador existente hoje) e, sem necessidade de acionar qualquer mecanismo, ter-se a reprodução automática pelo programa Windows Media Player, assistindo as declarações das vítimas e aos depoimentos das testemunhas. E mais, agora com o disposto no artigo 405, § 1º, do Código de Processo Penal, com a redação que lhe foi dada pela Lei 11.719, de 20.06.08, a filmagem passa até ser a regra, sem ser obrigatória qualquer transcrição ou reprodução em papel do que já consta no vídeo (§ 2º do citado artigo)". A cópia gravada em mídia CD/DVD será juntada aos autos no prazo de 05 dias. Saem cientes de que será fornecida cópia dos depoimentos no prazo de 10 dias, devendo as partes apresentar mídia para gravação. Ao ato da colheita do(s) depoimento(s), sabendo ler e escrever. Às de costume disse(ram) nada. Devidamente compromissada(s) e inquirida(s) pelo M.M. Juiz de Direito, na forma e sob as penas da lei respondeu(ram), na forma do depoimento gravados em arquivo de vídeo, que será juntado aos autos. Por se tratar de processo digital, as partes acompanharam a elaboração deste termo por meio de terceiro monitor colocado sobre a mesa de audiência e não se opuseram ao seu teor; concordando, inclusive, em não apor suas assinaturas. Fica consignado também que, se requerida, será fornecida fisicamente cópia deste Termo de Audiência, assinada pelas partes e entregues aos subscritores.

Na sequência, pelo MM. Juiz foi ouvido o representante da empresa vítima.

- ANTÔNIO CARLOS CASSIANO JÚNIOR, Brasileiro, Casado, RG 2***9378, mãe VERA ***** FRANCISCO ***** Nascido/Nascida 03/12/****, natural de Cravinhos - SP, RUA AGENOR ***** RAMOS, **, JD. ***** Pirajuí - SP.

(dados ocultados devidamente cadastrados no SAJ e ocultados do termo em homenagem à LGPD).

Na sequência, pelo MM. Juiz foram compromissadas e ouvidas as testemunhas abaixo qualificadas, conforme arquivo audiovisual anexo.

- THIAGO MONTEIRO BUDOIA, policial militar, CPF ***.779.028-46, RG ***86456, Rua 9 de Julho, 478, 2ª Cia de Polícia Militar de Pirajuí, Centro, CEP 16600-000, Pirajuí - SP

- DAVID GIRALDI, policial militar, CPF ***.634.018-40, RG 27.***.756-1, Rua Nove de Julho, 478, 2ª Cia de Polícia Militar de Pirajuí, Centro, CEP 16600-000, Pirajuí - SP.

(dados ocultados devidamente cadastrados no SAJ e ocultados do termo em homenagem à LGPD).

Em seguida, foi confirmada a ausência do réu.

Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado que: O acusado foi pessoalmente citado e

intimado para responder à acusação, tendo apresentado defesa através de defensor dativo. Entretanto, expedida intimação do acusado para comparecer à presente audiência, oportunidade em que também seria interrogado, seguindo-se debates e julgamento, ele não compareceu, sequer justificou sua ausência. Ante o exposto, declaro a revelia do acusado JOSÉ APARECIDO VIEIRA, prosseguindo-se o feito, deixando o mesmo de ser intimado para os demais atos do processo, bem como de ser interrogado.

Em seguida, pela Exma. Dra. Promotora e pelo Dr. Defensor foi manifestado que não têm requerimentos ou diligências a requerer, na forma do artigo 402 do CPP.

Assim, na sequência, o MM. Juiz encerrou a instrução.

Ato contínuo, foi determinado que se produzissem os debates.

Com a palavra a Exma. Promotora de Justiça: MM. Juiz, alegações orais apresentadas oralmente.

Com a palavra o Dr. Defensor do acusado: MM. Juiz, alegações orais apresentadas oralmente

Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença:

Vistos.

Trata-se de ação penal pública aforada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio de seu representante oficiante nesta comarca, em face de José Aparecido Vieira, dando-o como incurso no artigo 155, §1º (durante o repouso noturno) e §4º, inciso I (rompimento de obstáculo) do Código Penal.

Segundo consta da acusação, no dia 3/3/2019, entre 5 e 6 horas da manhã, área rural desta urbe e comarca, Rodovia Marechal Rondon, km 394, o acusado teria subtraído para si, mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis pertencentes à empresa-vítima Controlv Comércio de Móveis e Artefatos consistentes em: 01 (um) monitor de computador, marca LG, cor preta, de 19,5 polegadas; 01 (um) teclado de informática, marca Fortrek, cor preta; 01 (um) mouse, marca Fortrek, cor preta; 02 (dois) rolos de fita adesiva, totalizando 200 (duzentos) metros, da marca Polycamp; 01 (um) alicate preto; 1 (um) par de botas de borracha, cor branca, marca "Innpro" e 01 (uma) jaqueta de frio, marca "Suxxcess", parte externa na cor azul e interna na cor branca; 05 (cinco) parafusadeiras elétrica, da marca Dewalt, sem fio; 80 (oitenta) metros de cabo elétrico e 20 (vinte) disjuntores de 30 CVA.

Assim o D. Promotor descreveu os fatos:

Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 03 de março de 2019, entre as 05 e 06 horas da manhã, na Rodovia Marechal Rondon, km 394, área rural, nesta cidade e comarca de Pirajuí, JOSÉ APARECIDO VIEIRA, qualificado às fls. 40, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel pertencente à empresa Controlv Comercio de Móveis e Artefatos, representada por Antônio Carlos Cassiano Junior, consistente em 01 (um) monitor de computador, marca LG, cor preta, de 19,5 polegadas; 01 (um) teclado de informática, marca Fortrek, cor preta; 01 (um) mouse, marca Fortrek, cor preta; 02 (dois) rolos de fita adesiva, totalizando 200 (duzentos) metros, da marca Polycamp; 01 (um) alicate preto; 1 (um) par de botas de borracha, cor branca, marca "Innpro" e 01 (uma) jaqueta de frio, marca "Suxxcess", parte externa na cor azul e interna na cor branca; 05 (cinco) parafusadeiras elétrica, da marca Dewalt, sem fio; 80 (oitenta) metros de cabo elétrico e 20 (vinte) disjuntores de 30 CVA, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 32/33, auto de reconhecimento de objeto de fls. 34/35, auto de entrega de fls. 36/37 e auto de avaliação de fls. 21/22.

Segundo consta, na data dos fatos, ainda durante o período noturno, JOSÉ APARECIDO dirigiu-se até empresa Controlv Comercio de Móveis e Artefatos com a finalidade de praticar o crime patrimonial acima descrito.

No local, mediante rompimento de obstáculo consistente em arrombamento de uma das paredes do imóvel (cf. laudo pericial de fls. 23/27 e 169/177), obteve acesso ao interior da empresa.

Nesse cenário, já no interior do imóvel, subtraiu os bens já relacionados e, em seguida, se evadiu do local de posse das res furtiva.

Em seguida, o responsável pela vigilância da localidade verificou que havia um buraco na parede do estabelecimento, ocasião em que comunicou o responsável pela empresa, Sr. Antônio Carlos.

Este, à vista das informações fornecidas, solicitou ao vigilante que acionasse a Polícia Militar, a qual logo chegou ao local dos fatos, assim como o responsável pelo empreendimento.

Na sequência, ao visualizarem as imagens da câmera de segurança, foi possível verificar a ocorrência do delito, de modo que os policiais passaram a diligenciar acerca de sua autoria.

Diante das diligências empreendidas, os policiais militares foram até a residência de JOSÉ APARECIDO, sendo que, após este franquear a entrada dos milicianos, foi localizado, na sala do imóvel, 01 (um) monitor da marca "LG", 01 (um) mouse, 01 (um) teclado de informática, 02 (dois) rolos de fita adesiva, e 01 (um) alicate, bem como, fora localizado no quintal do imóvel, 01 (um) par de botas de borracha da cor branca e 01 (um) moletom de cor azul na parte externa e branco na parte interna.

Os objetos subtraídos e localizados na residência do investigado foram prontamente reconhecidos pelo representante da empresa, conforme fls. 34/35.

Instado, JOSÉ APARECIDO confirmou a prática delitiva (fls. 40).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 18/04/2022 (fls 185/187).

Regularmente citado (fls. 197/199), o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 207/208).

Foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 209/210).

Nesta solenidade, foram ouvidos o representante da empresa e as testemunhas, sendo decretada a revelia do réu. As partes apresentaram alegações finais orais.

Sendo este o introito, decido.

E adianto que procede em parte a pretensão punitiva.

A materialidade está consubstanciada pelos boletins de ocorrência (fls. 5/6 e 29/31), BOPM (fls. 7/12), relatório S.I.G. (fls. 13/20), auto de avaliação (fls. 21/22), auto de exibição e apreensão (fls. 32/33), auto de reconhecimento de objeto (fls. 34/35), auto de entrega (fls. 36/37), relatório final (fls. 79/81) e laudos periciais (fls. 23/27 e 169/177) e pela prova oral coligida sob o crivo do contraditório.

A autoria é inconteste.

ANTONIO CARLOS CASSIANO JUNIOR, representante da empresa vítima, relatou em solo policial o seguinte (fl. 28): "Informa que é representante da empresa CONTROLV localizada nessa cidade e que na data dos fatos por volta das 05h00min recebeu uma ligação do guarda que fazia segurança no local, onde foi informado que havia um buraco em um dos muros do estabelecimento e que poderia ter alguém dentro do barracão. Que então o declarante solicitou que fosse acionado uma guarnição da Polícia Militar e logo foi para o local. Chegando lá constatou que não havia ninguém lá dentro do barracão porém diversos objetos haviam sido subtraídos entre eles furadeiras, monitor, extensão, disjuntores, entre outros. Que o declarante então foi verificar as filmagens das câmeras e pode observar que entre os horários das 05h00min e 06h00min uma pessoa da qual conhece adentrou no local e furtou os objetos acima citados. Que a Polícia Militar, da qual também estava no local, ao observar as filmagens reconheceu parcialmente o furtador e com isso direcionaram a fim de localizá-lo, sendo que, horas depois o declarante foi informado pelos policiais que os objetos descritos foram localizados na residência de José Aparecido Vieira. Diante disso o declarante foi até o local indicado pelos policiais e por lá reconheceu os objetos furtados, como de sua propriedade, motivo pelo qual veio até essa unidade policial vias depois a fim de restituir os objetos localizados". Em juízo, ANTONIO corroborou com o anteriormente alegado. Acresceu que estava em casa após o expediente. Foi acionado pela segurança da empresa. Havia um buraco no fundo da fábrica. Foi até o local. Os policiais também chegaram. Percebeu a falta de alguns objetos. O subtraído fez um buraco na parede. Os policiais fizeram rondas pelo local e nada foi encontrado. Posteriormente, foi chamado pelos policiais, pois alguns materiais haviam sido encontrados com o réu. Não conhecia o réu. Uma boa parte do material foi recuperada com o réu. Visualizou as imagens das câmeras de segurança e as mostrou aos policiais. Pelas imagens, os policiais suspeitaram do acusado.

THIAGO MONTEIRO BUDOIA, policial militar e testemunha, relatou em solo policial o

seguinte (fls. 38): "Informa o depoente que na data dos fatos estava em serviço juntamente com seu colega de farda PM Giralddi, onde tendo conhecimento do furto ocorrido anteriormente na empresa/vítima CONTROLV a qual a pessoa de ANTONIO CARLOS CASSIANO JUNIOR é gerente industrial, fato consignado em RDO nº 261/2019 deste Distrito Policial. Que naquela madrugada se deslocaram até o local dos fatos, onde reside o investigado José Aparecido Vieira, tendo esse franqueado a entrada, quando na sala da residência encontraram um monitor LG, um mouse, um teclado de informática, dois rolos de fita adesiva somando 200 (duzentos) metros e um alicate, além de encontrarem no quintal, ao lado da porta da residência um par de botas de borracha, cor branca e um moletom de cor azul na parte externa e branco na parte interna. Que questionado sobre os objetos, o investigado assumiu que os havia subtraído anteriormente da empresa acima citada, quando então o investigado foi conduzido até esta Delegacia de Polícia, sendo posteriormente liberado, sendo que diante dos fatos determinou a Autoridade Policial o registro do presente boletim de ocorrência, a apreensão dos objetos mediante auto de exibição e apreensão e a devolução dos objetos". Em juízo, THIAGO corroborou com o anteriormente alegado. Acresceu que o réu era conhecido nos meios policiais pela prática de crimes patrimoniais. Em sua residência, o réu autorizou a entrada no local. Ali, foram encontrados alguns bens eletrônicos, os quais foram reconhecidos pela vítima. Tiveram acesso a imagens de segurança. O réu residia perto da empresa vítima. DAVID GIRALDI, policial militar e testemunha, relatou em solo policial o seguinte (fls. 39): "Informa o depoente que na data dos fatos estava em serviço juntamente com seu colega de farda PM Budoia, onde tendo conhecimento do furto ocorrido anteriormente na empresa/vítima CONTROLV a qual a pessoa de ANTONIO CARLOS CASSIANO JUNIOR é gerente industrial, fato consignado em RDO nº 261/2019 deste Distrito Policial. Que naquela madrugada se deslocaram até o local dos fatos, onde reside o investigado José Aparecido Vieira, tendo esse franqueado a entrada, quando na sala da residência encontraram um monitor LG, um mouse, um teclado de informática, dois rolos de fita adesiva somando 200 (duzentos) metros e um alicate, além de encontrarem no quintal, ao lado da porta da residência um par de botas de borracha, cor branca e um moletom de cor azul na parte externa e branco na parte interna. Que questionado sobre os objetos, o investigado assumiu que os havia subtraído anteriormente da empresa acima citada, quando então o investigado foi conduzido até esta Delegacia de Polícia, sendo posteriormente liberado, sendo que diante dos fatos determinou a Autoridade Policial o registro do presente boletim de ocorrência, a apreensão dos objetos mediante auto de exibição e apreensão e a devolução dos objetos". Em juízo, DAVID corroborou com o anteriormente alegado. Acresceu que recebeu um chamado do gerente da empresa vítima. Noticiou-se o furto de objetos da empresa. O réu era conhecido nos meios policiais pela prática de furto. O réu reside ali próximo. O acusado autorizou a entrada dos policiais em sua casa. O réu admitiu o furto. A vítima reconheceu os objetos encontrados na residência do acusado. JOSÉ APARECIDO VIEIRA, ao ser interrogado extrajudicialmente (fl. 40), disse o seguinte: "Informa o declarante que na data dos fatos no período da noite estava em sua casa quando por lá apareceu uma guarnição da Polícia Militar solicitando para averiguar o interior da residência, haja vista que o declarante era suspeito de ter praticado um furto na empresa CONTROLV localizada nesta cidade; Que os policiais localizaram diversos objetos entre eles parafusadeira, alicate, monitor de vídeo, mouse, teclado, rolo de fita adesiva, bota de borracha, blusa de moletom, extensão de fio e disjuntores, sendo certo que logo o declarante confessou aos policiais que no mesmo dia durante a madrugada de fato havia furtado os objetos da citada empresa. Informa neste ato que ratifica sua versão prestada aos Policiais Militares naquele dia confessando que praticou o furto, bem como para poder adentrar no barracão do local acabou por danificar parte do muro, local onde usou para subtrair os objetos". Em juízo, o réu deixou de ser interrogado em razão da decretação de sua revelia. Pois bem. Da análise do manancial probatório produzido no feito, tem-se que a procedência parcial da pretensão acusatória é medida que se impõe.

Com efeito, a prova dos autos é robusta e suficiente para o decreto condenatório. Em primeiro lugar, a vítima ouvida em juízo foi firme ao narrar a dinâmica do evento delituoso, apontando, de forma segura, o réu como sendo a pessoa com quem os objetos furtados foram encontrados. Note-se que, a jurisprudência é iterativa no sentido de que a palavra da vítima, nos crimes dessa natureza, notadamente naqueles sorrateiros ou praticados em lugares ermos, desde que segura e coerente, tem elevado valor, especialmente se em conformidade com as demais provas dos autos. Além disso, nesse tipo de delito, a palavra do ofendido assume grande relevância, especialmente quando não há razão plausível para se incriminar falsamente um inocente.

Nesse diapasão, já se decidiu: "(...) Um exame a respeito da interpretação jurisprudencial sobre a validade e credibilidade do depoimento do ofendido nos leva a duas vertentes, cada qual com sua fonte própria: a pessoa da vítima e a natureza do crime. O primeiro elemento a ser examinado diz respeito à pessoa do ofendido: os antecedentes e a formação moral (RT, 154:50 e 219:92, e RF, 218:371); a idade (RT, 195:355); o estado mental e a maneira firme ou titubeante como presta seu depoimento (RT, 269:136). A soma dos resultados obtidos com a análise de cada um de tais fatores levará a uma maior ou menor credibilidade. Em segundo lugar, há que se examinar diante da natureza da infração. Certos delitos são cometidos na clandestinidade, às ocultas, de sorte a, na maior parte das vezes, contar somente com a força acusatória da palavra do ofendido. Entre eles podemos citar os delitos contra os costumes e o roubo, pela própria essência perpetrados às ocultas. Em tais casos admite-se a palavra da vítima como alicerce condenatório, desde que segura, crível e verossímil. (...) 'Considerando-se que o assalto dificilmente conta com testemunhas, a palavra da vítima assume importância, principalmente quando se mostra segura e coerente' (JTACrim 51:423). 'No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente e valiosa, pois, incidindo sobre o proceder de desconhecido, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes". (RT, 484:320).

Essa é justamente a situação em tela, em que a palavra da vítima foi segura e coerente, sendo corroborada pelos demais elementos de convicção acostados ao feito, inclusive pelo relato dos policiais que atenderam a ocorrência.

A propósito, cumpre dizer que o depoimento desses agentes tem valor jurídico idêntico ao de outras testemunhas estranhas aos quadros públicos, sendo totalmente descabido e inconsequente o preconceito acerca dos seus depoimentos. Na verdade, inexistente qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos judiciais que sejam prestados por agentes públicos. Essa circunstância não os torna suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se em juízo antecipado e genérico, de sorte a reduzir-lhe, "a priori", o poder de convencimento.

Com efeito, "o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever do ofício, de repressão geral. O depoimento testemunhal do agente policial somente terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF, HC nº 73.518 SP, Rel.Ministro Celso de Mello).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento do STJ: "A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC 485543 / SP, Relator(a) Ministro FELIX FISCHER, Órgão Julgador T5 QUINTA TURMA, Data do Julgamento 21/05/2019, Data da Publicação/Fonte DJe 27/05/2019).

No caso vertente, não se entrevê motivo para que fossem acusar falsamente o réu. Registre-se que os relatos prestados pelos agentes públicos, em seus aspectos principais, são harmônicos, o que lhes confere maior densidade probatória. De resto, pequenas divergências não se prestam a abalar a credibilidade das testemunhas, devendo ser debitadas ao fator tempo, associado à grande quantidade de ocorrências atendidas. Além disso, a narrativa apresentada pelos agentes públicos encontra plena consonância com os demais elementos de convicção acostados ao feito. Aliás, o acusado admitiu integralmente, em solo policial, a prática delitiva, nada havendo nos autos que pudesse levantar dúvida quanto à autenticidade dessa confissão. Pelo contrário, a assunção de culpa pelo réu restou amplamente corroborada pelo restante do manancial probatório produzido na esfera judicial. Bem se vê, portanto, que há elementos suficientes à formação do convencimento no sentido de que o réu foi autor do delito patrimonial cometido. Frise-se, outrossim, que se trata de crime consumado, em conformidade com a tese jurídica definida no REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015, em sede de Recurso Especial Representativo da Controvérsia (art. 543-C do CPC): "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". Inviável, igualmente, a aplicação do princípio da insignificância à espécie, por se tratar de delito qualificado pelo rompimento de obstáculo e majorado pelo repouso noturno, praticado por pessoa que faz do crime seu meio de vida, consoante sua folha de antecedentes (fls. 105/112), cuja habitualidade delitiva denota evidente periculosidade social, a ensejar o afastamento da tese da atipicidade material da conduta.

Nesse sentido, precedente do C. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO DE PEQUENO VALOR. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. RÉU REINCENTE. HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Acerca da matéria, sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A reincidência e a habitualidade delitiva têm sido compreendidas como obstáculos iniciais à tese da insignificância, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal. 3. Apesar do valor do bem subtraído ser de R\$ 60,00, consistente em 3 lençóis, montante inferior a 10% do salário mínimo à data do fato ocorrido em 2019, o agravante possui reincidência, diante da prática de crime de roubo. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1793517/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021).

Aliás, no tocante à qualificadora, verifico que ficou sobejamente demonstrado nos autos o rompimento de obstáculo, consoante o relato da vítima e a própria confissão do acusado em solo policial, tendo o laudo pericial constatado que o muro foi arrombado (fls. 23/27 e 169/177), a evidenciar a incidência da referida qualificadora.

Quanto à causa de aumento do repouso noturno, em que pese meu posicionamento pessoal sobre o tema, curvo-me ao entendimento firmado recentemente pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1087), em que restou fixada a seguinte tese jurídica: "A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)". (REsp n. 1.890.981/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022).

Assim, afasto a referida majorante, sem prejuízo da possibilidade de se considerá-la como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da reprimenda.

Fixadas tais premissas, passo à dosimetria da pena do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI), bem como do critério trifásico

adotado pelo Código Penal (art. 68).

Das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal:

- a) Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso em apreço, é inerente ao tipo penal;
- b) Antecedentes: dotado de maus antecedentes (fls. 107/108: Proc. 0004308-69.2009; fls. 110/111: Proc. 0009164-76.2009).
- c) Conduta social: não há nos autos elementos suficientes para avaliar a vida do acusado em seu ambiente familiar e social, razão pela qual a circunstância não pode ser valorada negativamente;
- d) Personalidade do agente: não há elementos nos autos que permitam avaliar a personalidade do réu, razão pela qual também não se pode valorá-la negativamente;
- e) Motivos do crime: os motivos do crime são aqueles inerentes ao tipo e suas circunstâncias não fogem do ordinário;
- f) Circunstâncias do crime: as circunstâncias em que o crime foi praticado - durante o repouso noturno - excede o que se espera em condições normais;
- g) Consequências do crime: são aquelas que se devem ordinariamente esperar do crime em questão;
- h) Comportamento da vítima: nada a considerar.

Diante de tais circunstâncias, majoro a pena-base para 2 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu é multirreincidente de forma múltipla (fls. 105/106: Proc. 0000111-66.2012; fls. 106/107: Proc. 0002801-34.2013; fls. 110: Proc. 0005796-20.2013; fls. 111: Proc. 0010826-07.2011). Ainda, reconheço a atenuante da confissão espontânea, pois utilizada para fundamentar a condenação, nos termos do art. 65, inciso III, 'd', do CP, com fundamento na Súmula 545 do STJ ("Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal."). Assim, por considerar ambas as circunstâncias preponderantes, promovo a compensação entre elas, reduzindo a exasperação da multirreincidentência ao patamar de 1/5: 2 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, à míngua de causas de aumento e diminuição da pena, torno definitiva a reprimenda em 2 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

Como não há nos autos comprovação da capacidade econômica do réu, fixo cada dia-multa no valor unitário mínimo, ou seja, 1/30 do salário mínimo.

Tendo em vista a quantidade da pena corporal imposta, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, fixo o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Em virtude da reincidência, descabida a substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direitos (art. 44, inciso III, do CP), bem como a suspensão condicional da pena (art. 77, inciso II, do CP).

Ante o fundamentado e por tudo mais que dos autos consta, resolvo o mérito da ação penal e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para CONDENAR o acusado JOSÉ APARECIDO VIEIRA, por ter praticado fato tipificado no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal, à pena de 2 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 13 dias-multa, estes fixados no piso legal.

Autorizo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Condeno o sentenciado também ao pagamento das custas e despesas processuais (100 UFESPs), o que será exigível quando não estiver em situação de hipossuficiência. Deixo de fixar valor mínimo de indenização, uma vez que os bens foram restituídos à vítima e que não foram quantificados os prejuízos decorrentes dos rompimentos de obstáculo.

Transitada esta em julgado, dê-se ciência ao ofendido desta decisão. Arbitro honorários à defensora nomeada no presente processo conforme convênio firmado entre OAB/SP e DPESP.

Com o trânsito em julgado ou com interposição de recurso, elabore-se a competente certidão de honorários advocatícios.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no Livro Rol dos Culpados e comunique-se à Justiça Eleitoral para suspensão dos direitos políticos, na forma do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Transitada esta em julgado, expeça-se Mandado de Prisão, extraia-se guia de recolhimento definitiva e arquivem-se os autos.

Oficie-se ao IIRGD, à VEC e ao TRE (art. 398, II, das NSCGJ) e aos demais ofícios de praxe.

Sentença registrada eletronicamente.

Indaguei à Dra. Promotora que informou não ter interesse em recorrer, motivo pelo qual, determino seja certificado o trânsito em julgado para a acusação.

Indagado por este Magistrado, o D. Defensor interpôs recurso de apelação, motivo pelo qual, RECEBO O RECURSO interposto pela defesa, por tempestivo.

Sai o D. Defensor intimado para apresentação das razões recursais no prazo legal de oito dias corridos.

Saem os presentes cientes e intimados.

SEM MAIS. Eu, João Vitor Loureiro Araújo Dias, Assistente Judiciário que digitei.

Assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006, conforme impressão à margem direita